Ley **N° 18256**

PROTECCION DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE LIBRE DE HUMO DE TABACO Y SU CONSUMO

Documento Actualizado

Promulgación: 06/03/2008

Publicación: 10/03/2008

- Registro Nacional de Leyes y Decretos:
- Tomo: 1
- Semestre: 1
- Año: 2008
- Página: 659

Reglamentada por: Decreto N° 284/008 de 09/06/2008.

Referencias a toda la norma

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

(Principio general).- Todas las personas tienen derecho al disfrute del

más alto nivel posible de salud, al mejoramiento en todos los aspectos de

la higiene del trabajo y del medio ambiente, así como a la prevención,

tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de conformidad con lo

dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, protocolos, y

convenciones internacionales ratificados por ley.

Referencias al artículo

Artículo 2

(Objeto).- La presente ley es de orden público y su objeto es proteger a

los habitantes del país de las devastadoras consecuencias sanitarias,

sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la

exposición al humo de tabaco.

A tal efecto, se disponen las medidas tendientes al control del tabaco, a

fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia de su

consumo y la exposición al humo del mismo, de acuerdo a lo dispuesto por

el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control

del Tabaco, ratificado por la Ley N° 17.793, de 16 de julio de 2004.

CAPITULO II - MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCION DE LA DEMANDA DE TABACO

Artículo 3

(Protección de espacios).- Prohíbese fumar o mantener encendidos productos de tabaco en:

A) Espacios cerrados que sean un lugar de uso público.

B) Espacios cerrados que sean un lugar de trabajo.

C) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:

i. Establecimientos sanitarios e instituciones del área de la salud de cualquier tipo o naturaleza.

ii. Centros de enseñanza e instituciones en las que se realice práctica docente en cualquiera de sus formas.

También se consideran espacios cerrados, los espacios interiores no techados cuando se encuentren dentro del área edificada. (*)

(*)**Notas:**

Inciso final **agregado/s por:** Ley N° 18.362 de 06/10/2008 artículo 310.

Ver en esta norma, artículos: 4 y 20.

Referencias al artículo

Artículo 4

(Sujetos obligados).- El propietario o quien tenga la explotación o titularidad u obtenga algún provecho del uso de los espacios comprendidos en el artículo 3° de la presente ley, según su naturaleza jurídica y en lo que corresponda, deberá adoptar todas las medidas necesarias para su

efectivo cumplimiento.

A tales efectos, los establecimientos comprendidos en el precitado artículo estarán obligados a la colocación de avisos alusivos, comprensibles, en idioma español, que podrán o no contener imágenes y que contengan la leyenda "Prohibido fumar, ambiente 100% libre de humo de tabaco". Asimismo, estará prohibida en dichos establecimientos la existencia en su interior de ceniceros o elementos de uso similar.

(*)**Notas:**

Fe de erratas publicada/s: 31/03/2008.

Ver en esta norma, artículo: 20.

Artículo 5

(Contenido y emisiones).- Autorízase al Ministerio de Salud Pública la adopción de las directrices que, sobre el análisis y la medición del contenido y las emisiones de productos de tabaco y la reglamentación de esos contenidos y emisiones, se recomiende por la Conferencia de las Partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio Marco precitado.

Artículo 6

(Información).- Los fabricantes e importadores de productos de tabaco deberán dar cuenta al Ministerio de Salud Pública, en las condiciones que establezca la reglamentación, de toda información que se juzgue necesaria relativa al contenido y a las emisiones de los productos de tabaco.

Los fabricantes e importadores de productos de tabaco que se expendan en el país, quedan obligados a divulgar cada tres meses, en los principales medios de comunicación, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, la información relativa a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y de las emisiones que éstos pueden producir.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, en base a las

directrices que al respecto recomiende la Conferencia de las Partes (artículo 9 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud - OMS), establecerá las normas sobre difusión de la información referida a los aditivos y sustancias incorporadas al tabaco, así como respecto a sus efectos en la salud de los consumidores. Asimismo, podrá prohibir el uso de los aditivos o sustancias que aumenten el daño o riesgo del consumidor de dichos productos.

Artículo 7

(Publicidad, promoción y patrocinio).- Prohíbese toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.

Asimismo, queda prohibido:

A) El uso de logos o marcas o elementos de marca de productos de tabaco, en productos distintos al tabaco. El término 'elemento de marca' comprende el aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros indicios de identificación de cualquier marca de producto de tabaco o que lo representen.

B) El uso de marcas o logos de productos distintos al tabaco en productos de tabaco.

C) La elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco.

D) La colocación de marcas, logos o elementos de marca de productos de tabaco en juegos, video juegos o juegos de computadora.

E) El uso de dibujos de tipo animado en envases de productos de tabaco.

La prohibición dispuesta en el inciso primero comprende el patrocinio

de actividades nacionales o internacionales, culturales, deportivas o

de cualquier otra índole o de participantes de las mismas, por parte de

la industria tabacalera.

Asimismo, prohíbese la exhibición de los productos de tabaco, sus

derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra

clase de estantería ubicada en los locales donde se expendan los

productos de tabaco.

En dichos locales solo se permitirá la colocación de una lista textual

de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios

y deberá exhibirse la información del Ministerio de Salud Pública que

advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los

productos de tabaco, de conformidad con la reglamentación que el Poder

Ejecutivo dicte al respecto. (*)

(*)**Notas:**

Redacción dada por: Ley N° 19.244 de 25/07/2014 artículo 1.

Inciso 1°) **redacción dada anteriormente por:** Ley N° 18.362 de 06/10/2008

artículo 311.

Reglamentado por: Decreto N° 317/014 de 03/11/2014.

Ver en esta norma, artículos: 17 y 20.

TEXTO ORIGINAL:

Ley N° 18.362 de 06/10/2008 artículo 311,

Ley N° 18.256 de 06/03/2008 artículo 7.

Artículo 8

(Empaquetado y etiquetado).- Queda prohibido que en los paquetes y

etiquetas de los productos de tabaco se promocionen los mismos de manera

falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus

características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.

Asimismo, queda prohibido el empleo de términos, elementos descriptivos,

marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que

tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un

determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros.

(*)**Notas:**

Ver en esta norma, artículos: 17 y 20.

Artículo 9

(Advertencias sanitarias).- En todos los paquetes y envases de productos

de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos,

deberán figurar advertencias sanitarias e imágenes o pictogramas, que

describan los efectos nocivos del consumo de tabaco u otros mensajes

apropiados. Tales advertencias y mensajes deberán ser aprobados por el

Ministerio de Salud Pública, serán claros, visibles, legibles y ocuparán

por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las superficies totales

principales expuestas. Estas advertencias deberán modificarse

periódicamente de acuerdo a lo establecido por la reglamentación.

Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y

etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias

especificadas en el inciso anterior, contendrán información de la

totalidad de los componentes de los productos de tabaco y de sus

emisiones, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Salud

Pública.

(*)**Notas:**

Ver en esta norma, artículos: 17 y 20.

Referencias al artículo

Artículo 10

(Promoción).- El Poder Ejecutivo deberá diseñar, ejecutar y evaluar los

diversos programas, proyectos y campañas contra el consumo de tabaco.

Los servicios de salud públicos y privados incorporarán el diagnóstico y

el tratamiento de la dependencia del tabaco en sus programas, planes y

estrategias nacionales de atención primaria de la salud, promoviendo los

tratamientos de rehabilitación y dependencia. Asimismo, deberán publicar

adecuadamente los servicios básicos disponibles para el tratamiento a la

dependencia del tabaco, incluyendo los productos farmacéuticos, sean éstos

medicamentos, productos usados para administrar medicamentos y medios

diagnósticos cuando así proceda.

Referencias al artículo

CAPITULO III - MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCION DE LA OFERTA DE TABACO

Artículo 11

(Prohibiciones).- Queda prohibido:

A) La venta de productos de tabaco a menores y por menores de dieciocho años de edad. Tal prohibición deberá constar en un aviso destacado y claro, tanto en el interior como en el exterior del local. Cuando se tengan dudas respecto a la edad del comprador de estos productos, se deberá solicitar la acreditación correspondiente a través del documento de identidad.

B) La comercialización de productos de tabaco a través de máquinas expendedoras.

C) La venta de cigarrillos sueltos o en paquetes de cigarrillos que contengan menos de 10 (diez) unidades.

D) La distribución gratuita de productos de tabaco.

(*)**Notas:**

Ver en esta norma, artículos: 17 y 20.

Artículo 12

(Implementación).- El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos humanos y materiales necesarios para propender a la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco.

En tal sentido, dispondrá las medidas apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados o de contrabando y todo equipo de fabricación de éstos que se haya decomisado, se destruyan aplicando, cuando sea factible, métodos inocuos para el medio ambiente.

Asimismo, adoptará y aplicará las medidas que sean necesarias para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se encuentren o se desplacen dentro del territorio nacional, en régimen de suspensión de impuestos o derechos aduaneros.

(*)**Notas:**

Ver en esta norma, artículos: 17 y 20.

Referencias al artículo

CAPITULO IV - COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA Y COMUNICACION DE INFORMACION

Artículo 13

(Cooperación).- Cométese al Ministerio de Salud Pública el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, ratificado por la Ley N° 17.793, de 16 de julio de 2004.

CAPITULO V - FISCALIZACION, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14

(Fiscalización).- El Ministerio de Salud Pública en el ejercicio de las

atribuciones conferidas por su Ley Orgánica N° 9.202, de 12 de enero de

1934, controlará, a través de los diferentes cuerpos inspectivos que se

designen al efecto, el cumplimiento de esta ley y estará facultado para la

aplicación de sanciones cuando constate violaciones a la misma.

Serán sus cometidos:

A) Elaborar un informe anual sobre la situación, aplicación,

resultados y cumplimiento de esta ley.

B) Llevar un "Registro de Infractores", cuyo cometido será registrar,

procesar y documentar los datos identificatorios de los infractores

y de las sanciones aplicadas.

Artículo 15

(Infracciones).- A los efectos de esta ley, constituyen infracciones toda

acción u omisión en su cumplimiento. Asimismo, quienes permitan, fomenten

o toleren alguna de estas conductas, sean particulares o autoridades

públicas, se considerarán infractores en lo que correspondiere.

El Poder Ejecutivo dictará las reglas de procedimiento para el adecuado

cumplimiento de este Capítulo.

Artículo 16

(Sanciones).- Las infracciones según su gravedad serán objeto de las

siguientes sanciones:

A) Apercibimiento.

B) Multa, que se regulará entre las 10.000 a 100.000 UI (diez mil a

cien mil unidades indexadas).

C) Clausura temporal.

Autorízase al Ministerio de Salud Pública a que, por resolución fundada

y en forma alternativa a las mismas, sustituya los montos de las multas

aplicadas por programas de prevención y control de consumo de tabaco.

Dichos programas deberán ser presentados por los infractores al Programa

Nacional de Control de Tabaco y aprobados por éste. Deberán además tener

valor similar a la multa aplicada. (*)

(*)**Notas:**

Inciso final **agregado/s por:** Ley N° 18.362 de 06/10/2008 artículo 312.

Artículo 17

(Faltas graves).- Constituyen faltas graves el incumplimiento, de

cualquier modo, de las obligaciones dispuestas en los artículos 7°, 8°,

9°, 11 y 12 de la presente ley.

Artículo 18

(Sujeto pasible).- De las infracciones previstas en la presente ley es responsable el propietario o quien tenga la explotación o titularidad u obtenga algún provecho del uso de los espacios comprendidos en el artículo 3° de la presente ley. En lo que refiere al artículo 7° sobre publicidad, promoción y patrocinio, serán responsables las empresas fabricantes o importadoras de productos de tabaco. (*)

(*)**Notas:**

Redacción dada por: Ley N° 18.996 de 07/11/2012 artículo 206.

Ver vigencia: Ley N° 18.996 de 07/11/2012 artículo 2.

TEXTO ORIGINAL: Ley N° 18.256 de 06/03/2008 artículo 18.

Artículo 19

(Agravantes).- Constituyen circunstancias agravantes:

A) La acumulación de más de dos infracciones.

B) La venta o entrega a personas o por personas menores de dieciocho

años de edad de productos de tabaco o productos que lo imiten e

induzcan a consumir los mismos.

C) Fumar en lugares de concurrencia habitual de niños, gestantes o personas con patologías de alto riesgo a la exposición del humo de tabaco.

Artículo 20

(Sanciones a las faltas graves).- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a promover, ante los órganos jurisdiccionales competentes, la clausura, por hasta un lapso de cinco días corridos, de los espacios referidos en el artículo 3° de la presente ley, en los cuales se comprobare que se permite, fomenta o tolera de manera pertinaz, la violación de los deberes y obligaciones establecidos por los artículos 4°, 7°, 8°, 9°, 11 y 12 de la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en los literales siguientes:

A) La clausura deberá decretarse dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la hubiere solicitado el Ministerio de Salud Pública, quedando éste habilitado a disponer por sí la clausura si el Juez no se pronunciare dentro de dicho término.

En este último caso, si el Juez denegare posteriormente la clausura, ésta deberá levantarse de inmediato por el Ministerio de Salud Pública.

B) Los recursos que se interpongan contra la resolución judicial que hiciere lugar a la clausura, no tendrán efecto suspensivo.

C) Para hacer cumplir su resolución, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

D) En caso de reincidencia, el Ministerio de Salud Pública podrá solicitar clausuras de hasta treinta días corridos, no pudiendo

disponerlas en ausencia de fallo judicial, sino hasta por el máximo de diez días corridos.

Artículo 21

(Otras medidas).- Podrán adoptarse además de las sanciones dispuestas en los artículos precedentes las siguientes medidas:

A) El precinto, el depósito o la incautación de los productos de tabaco.

B) Advertir al público de la existencia de las conductas infractoras.

Artículo 22

(Destino de las multas).- La recaudación por concepto de multas será administrada por el Ministerio de Salud Pública y se destinará a lo siguiente:

A) 50% (cincuenta por ciento) al programa prioritario "Control de Tabaco" del Ministerio de Salud Pública.

B) 30% (treinta por ciento) a las Intendencias Municipales, que se asignará según los cometidos establecidos en el artículo 6° de la Ley N° 9.202, de 12 de enero de 1934, y en el numeral 24) del artículo 35 y en el artículo 36 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, así como a programas específicos que los Gobiernos Departamentales instrumenten en cumplimiento de los preceptos fundamentales de la presente ley.

C) 10% (diez por ciento) a las asociaciones de enfermos portadores de patologías directamente vinculadas al tabaquismo.

D) 10% (diez por ciento) a asociaciones, instituciones u organismos que por su naturaleza nucleen a personas que trabajen con el exclusivo fin de coadyuvar en el cumplimiento de los preceptos

fundamentales de la presente ley.

La reglamentación establecerá las condiciones exigibles a las entidades

mencionadas en los literales C) y D).

CAPITULO VI - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23

(Interpretación).- En la interpretación de las disposiciones de esta ley,

con la finalidad de proteger por igual a todos los grupos de población de

la exposición al humo de tabaco, prevalecerá el derecho a la protección de

la salud colectiva.

Artículo 24

(Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un

plazo de noventa días contados desde la fecha de su promulgación.

Artículo 25

(Derogaciones).- Deróganse las siguientes disposiciones legales: Decreto

Ley N° 15.361, de 24 de diciembre de 1982, Decreto Ley N° 15.656, de 25

de octubre de 1984, y Ley N° 17.714, de 28 de noviembre de 2003.

TABARE VAZQUEZ - MARIA JULIA MUÑOZ - DAISY TOURNE - GONZALO FERNANDEZ -

DANILO ASTORI - JOSE BAYARDI - MARIA SIMON - VICTOR ROSSI - DANIEL

MARTINEZ - EDUARDO BONOMI - ERNESTO AGAZZI - HECTOR LESCANO - CARLOS

COLACCE - MARINA ARISMENDI